

1503320-92.2019.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... IV, da Lei nº 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada e majorada - Incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e afastamento da benesse prevista no § 4º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503320-92.2019.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503320-92.2019.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2140065/2019 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 5227690 - 05º DELEGACIA DA DISE -

DENARC, 40/19/105 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2140065 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 40/19/105 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO GOMES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

MARCELO GOMES DOS SANTOS, qualificados nos autos, foi denunciado pela prática das infrações descritas no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003

e artigo 180, "caput", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, conforme fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 90/92).

Oferecida a denúncia (fls. 90/92), esta foi recebida (fls. 94) e o requerido citado.

Após defesa escrita (fls. 135/139), o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 146).

Durante a instrução foram inquiridas testemunhas e, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em memoriais (fls. 322/325 e 330/334)

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado, de fato, praticou o delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (posteriormente, alterado para artigo 16, § 1º, inciso IV, conforme redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) que lhe é imputado.

A materialidade da infração penal, bem como sua autoria, quanto ao réu, é indubitosa, eis que comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/16), pelo relatório de investigação (fls. 72/73), pelo relatório final (fls. 82/85), pelo laudo pericial (fls. 97/100) realizado sobre a arma de fogo e cartuchos apreendidos - o qual apontou se tratar de uma pistola semiautomática "Glock", com o número de série suprimido, em perfeito estado de funcionalidade, e 09 cartuchos íntegros - , pelo laudo pericial realizado sobre o veículo apreendido (fls. 295/298), bem como pela prova oral nos autos produzida.

De fato, o Policial Civil Silvio de Moraes, quando inquirido em juízo, relatou que receberam informações que um imóvel no local dos fatos era usado para armazenagem de drogas, motivo pelo qual começaram a realizar campana no recinto.

Aparentemente não tinha movimento de entrada e saída de pessoas do imóvel. Contudo, no dia dos fatos, avistaram um veículo vermelho saindo da residência, motivo pelo qual realizaram a abordagem.

Aduziu que, durante a abordagem, o acusado foi contatado e cientificado das denúncias que pesavam contra o local. Em seguida, franqueou a entrada dos agentes no recinto.

Afirmou que não foram encontradas drogas no referido local. No entanto, localizaram uma pistola "Glock", municiada e pronta para uso, que estava em um cômodo à parte da residência. Também localizaram um veículo Peugeot 208, cujos sinais e selos estavam suprimidos.

Informou que o réu confessou ser o dono da pistola. Quanto ao veículo, o acusado disse que estava no local para ser reparado, pois era produto de leilão.

O Policial Civil Renato Mantelato, corroborou a versão ofertada por seu companheiro, sendo certo que atuaram juntos quando dos fatos relatados nos autos, asseverando que realizaram campanas no local dos fatos após denúncias de que o

recinto era utilizado para o armazenamento de drogas.

Relatou que viram um veículo saindo do imóvel e o abordaram. Em contato com réu, este franqueou acesso à residência.

Aduziu que, no interior do terreno, foi localizado um veículo com o "airbag" desmontado e aparentemente com a numeração do motor suprimida, o que gerou dúvidas quanto a licitude do bem.

Explanou que também foi localizada uma pistola calibre 380, com a numeração raspada e municiada, sendo que o réu confirmou ser o dono do objeto.

Asseverou que o local dos fatos não aparentava ser uma oficina, embora o réu tenha afirmado que o veículo estava no local para a realização de reparos.

E as falas dos policiais, contra quem nada se levantou, foram harmônicas e isentas de contradições, se cotejadas com os depoimentos prestados, por eles, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

"Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes" (AgRg no HC 706.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

"De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016" (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

"o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade" (TJSP; Apelação Criminal 1500867-65.2021.8.26.0168; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

"No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por

gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais" TJSP; Apelação Criminal 1501314-54.2020.8.26.0567; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021

Quando interrogado, o RÉU, afirmou ser dono da pistola "Glock" 380, esclarecendo que a possuía para a segurança da sua residência, pois mora em lugar ermo. Quanto ao veículo, negou que fosse produto de roubo, esclarecendo que estava no local para realização de conserto no airbag.

Pois bem.

Respeitante ao crime de receptação, verifico que é o caso de absolvição do acusado, pois não há prova de que o bem seja produto de crime. Pelo contrário, ao que se observa às fls. 165/180, o automóvel referido nos autos pertence ao Sr. Wellder Oliveira dos Santos e foi entregue espontaneamente ao réu para a realização de reparo.

Ademais, ainda que não imputado na denúncia, anoto que não há indicativos de eventual crime de adulteração de sinal identificador de veículo, na medida em que o laudo pericial de fls. 295/298 indica que as rasuras encontradas no chassi são ocasionadas pelo transcurso do tempo e uso do veículo.

Por outro lado, não restam dúvidas acerca da ocorrência do crime de posse ilegal de arma de fogo, ante os depoimentos dos policiais civis, à confissão do acusado e à prova técnica produzida nos autos, que dão conta de que o réu, de fato, praticou o ilícito referido.

Além disso da arma de fogo com a numeração suprimida, os policiais também apreenderam 09 cartuchos íntegros, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/16 e laudo pericial de fls. .

Sobre o crime em tela, salienta-se que "O tipo penal de porte ou posse ilegal de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, que tem como objetividade jurídica a incolumidade pública. Relevante é a manutenção do nível de segurança pública que, no caso, foi rebaixado. Portanto, a simples prática da conduta acarreta presunção absoluta (iuris et de iure) de perigo ao bem jurídico, não se exigindo, para a sua consumação, a efetiva comprovação de qualquer situação efetiva".

No particular, reitero, o denunciado possuía 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, calibre 380, da marca "Glock", com carregador, com o número de série suprimido, em perfeito estado de funcionalidade, e 09 munições de arma de fogo, tudo conforme atesta o laudo pericial de fls. 97/100.

E a conduta do réu, de manter sob sua guarda e possuir arma de fogo com a numeração suprimida, configura o crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na medida em que o tipo incriminador não faz distinção entre o fato de a arma ser de uso permitido, restrito ou proibido.

Com efeito, basta que o armamento esteja com a numeração suprimida para a subsunção ao delito acima referido, conforme remansosa jurisprudência do TJSP e do STJ.

Sobre o tema, já decidiu o Tribunal Bandeirante:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - Apelo do réu - Pretendida absolvição - Impossibilidade - Acusado flagrado em poder de revólver com numeração raspada - Circunstâncias da prisão em flagrante confirmadas pelos relatos dos

milicianos - Laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva do artefato - Condenação de rigor - Pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 rechaçado - O porte de arma de fogo com numeração suprimida adequa-se ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da citada Lei especial, sendo indiferente tratar-se de artefato de uso permitido, restrito ou proibido - Precedentes do STJ. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - Apelo do Ministério Público - Aumento da pena-base - Inviabilidade - Ausência de circunstâncias desfavoráveis superiores à própria gravidade do crime - Acusado que, ademais, é primário - Mantido o regime aberto, bem como a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 0019446-48.2014.8.26.0050; Relator (a): Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro: 15/06/2016)

Apelação - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) - Sentença condenatória - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Pretensão à desclassificação do delito para o tipo penal previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 - Inadmissibilidade - A conduta de possuir arma de fogo com numeração suprimida se enquadra ao tipo penal previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 - Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida - Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Criminal 0080789-06.2018.8.26.0050; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) - Aplicação do princípio da especialidade - Afastamento desse delito e incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada e majorada - Incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e afastamento da benesse prevista no § 4º, do artigo 33 da mesma Lei - Necessidade - Regime inicial fechado adequado à espécie - Recursos parcialmente providos.

(TJSP; Apelação Criminal 0006519-38.2017.8.26.0408; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Assim, diante de elementos de convicção e das provas obtidas durante a instrução, não restam dúvidas de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial acusatória, sendo a condenação do acusado nestes termos medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que exclua o crime ou o isente de pena.

Isso posto e considerando o mais do que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência,

a) absolvo MARCELO GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação do artigo 180, "caput", do Código Penal, e o faço com fundamento no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal e

b) condeno MARCELO GOMES DOS SANTOS qualificados nos autos, como incurso artigo 16,

§1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, do Código Penal.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Na primeira fase verifico que não há circunstâncias judiciais que desabonem o réu.

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do CP), motivo pelo qual reduzo a pena do acusado em 1/6, anotando-se, contudo, o teor da Súmula 231 do STJ, no sentido de que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

E, na terceira fase, não verifico a existência de nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena.

Portanto, chego à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do mínimo salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, para o crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

O regime inicial do cumprimento de pena é o ABERTO, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

A pena privativa de liberdade fica substituída por duas restritivas de direito, consistentes, a primeira, na prestação pecuniária em favor de Entidade beneficente, no importe de 01 (um) salário mínimo, nos termos do art. 45, § 1º, do CP, e, a segunda, na prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de tarefa por dia condenação, conforme disposto no §3º do art. 46 do CP, uma vez estando atendidos os requisitos previstos no art. 44, incs. I, II e III, do mesmo diploma.

Desde já, fica o réu advertido de que o descumprimento das penas restritivas de direito reportadas acima acarretará a sua conversão em pena privativa de liberdade (art. 44, parágrafo 4º, CP).

Prejudicada, pois, a análise do cabimento da suspensão condicional da pena, reportada pelo art. 77 do CP.

Deixo de determinar a detração do período que o réu permaneceu preso, pois não se sabe em que condições em que esteve cumprindo a prisão processual, sobremaneira no que toca ao comportamento, sendo imprescindível análise objetiva e subjetiva das condições, o que deve ser realizado pelo Juízo da execução.

Concedo ao requerido o direito de recorrer em liberdade.

Nome no rol, oportunamente.

Ao defensor nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidão.

Custas "ex lege".

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA